

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终3294号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):孙某甲、孙某乙、孙某丙

被告(被上诉人):毛某某、某物流公司、沈某某、甲保险公司、某市政工程公司

被告(上诉人):乙保险公司

【基本案情】

2022年6月29日15时17分许,孙某丁驾驶电动自行车与毛某某驾驶的重型自卸货车发生碰撞,导致二车受损,受害人受伤,后在送医途中死亡。

2022年8月15日,交警支队出具《道路交通事故认定书》,认为孙某丁驾驶电动自行车逆行至事发路口后向东无序通行的行为违法,应承担同等责任;毛某某驾驶的重型自卸货车存在加装栏板的违法行为和车辆载物超过核定载质量的违法行为,且超载导致车辆在紧急制动时无法有足够的制动效果,应承担同等责任。

另查明,案涉重型自卸货车登记在某物流公司名下,某物流公司确认被告毛某某系该公司员工,事发时系职务行为。

事发前,某物流公司在甲保险公司为车辆投保了交强险(责任限额200000元)。某市政工程公司在被告乙保险公司为车辆投保了商业三者险(责任限额1500000元)。2021年8月19日,因车辆转让、过户,某市政工程公司受被告某物流公司委托,向乙保险公司申请批改商业三者险,经乙保险公司审核,批改自2021年8月21日起生效。

【案件焦点】

1.乙保险公司是否就免责条款对某市政工程公司尽到提示说明义务;2.乙保险公司是否有义务就免责条款向某物流公司予以提示说明;3.案涉车辆加装栏板的行为是否导致了危险程度的显著增加。

【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为:商业三者险的保险条款系格式条款,

乙保险公司就免责条款的内容，应当向投保人履行明确告知和特别提示说明义务。本案中，车辆因转让而申请保单批改，原电子保单中的被保险人已变更为某物流公司，但乙保险公司未举证证明其在保单批改后向某物流公司就免责条款进行过告知和特别提示说明，故乙保险公司要求免除其在商业三者险限额内承担赔偿责任的主张，不予支持。

上海市松江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千一百八十一条第一款、第一千一百八十四条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、甲保险公司于本判决生效之日起十日内，在机动车交通事故责任强制保险的责任赔偿限额内赔付孙某甲、孙某乙、孙某丙**180500元**；

二、乙保险公司于本判决生效之日起十日内，在第三者责任商业保险的赔偿限额内赔付孙某甲、孙某乙、孙某丙**896173.60元**；

三、乙保险公司于本判决生效之日起十日内，在第三者责任商业保险的赔偿限额内给付某物流公司**56000元**；

四、某物流公司赔偿孙某甲、孙某乙、孙某丙**10000元**(已付)；

五、驳回孙某甲、孙某乙、孙某丙的其他诉讼请求。

乙保险公司不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：关于争议焦点一。在《中华人民共和国保险法》已经明确赋予保险公司在此种情形免赔的情况下，保险公司是否仍需履行相应的提示、明确说明义务？当事人在保险条款中约定的被保险机动车改装、加装情形属于违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条的行为。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条的规定，上述情形保险人仅需针对免责条款作出“提示”即可，无须再履行“明确说明”义务。本案中，乙保险公司在保险条款的责任免除部分第二十三条对被保险机动车加装、改装导致危险显著增加的情形，已用对文字进行加粗加黑的方式向投保人予以

提示，尽到了提示义务。

关于争议焦点二。首先，保险合同具有相对性，相关保险条款约束的是签订合同的双方当事人，即保险人和投保人。其次，根据《中华人民共和国保险法》第十七条的规定，对于保险合同中的免责条款，保险人应向投保人履行告知和明确说明义务，未要求保险人向被保险人履行。最后，由批改申请书和委托书可知，某物流公司也应知悉案涉保险条款的内容。综上，乙保险公司并不负有向某物流公司提示说明的义务，且某物流公司亦明知免责条款的存在。

关于争议焦点三。认定行为是否构成危险程度的显著增加，关键在于判断其是否达到足以影响保险人继续承保抑或提高保险费率的程度。本案中，尽管毛某某存在加装栏板和超载两项违法行为，但保险事故发生的原因在于车辆超载导致的制动效果不足，并非加装栏板。此外，加装栏板本身并不必然导致车辆危险程度显著增加，并未达到足以影响保险人继续承保抑或提高保险费率的程度。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第四百九十六条规定了格式条款提供者的提示说明义务，保险合同作为高度格式化的合同，存在大量格式条款的内容，《中华人民共和国保险法》第十七条第二款针对保险合同中的免责条款细化了保险人应履行的提示说明义务。但审判实践中，保险人提示说明义务的对象为何，当投保人非被保险人时，保险人是否需向被保险人履行上述义务；提示和明确说明义务有何不同，二者当如何认定；在机动车网络投保已成主流投保方式的当下，如何认定保险人已就免责条款尽到提示说明义务；不同情形下保险人的提示说明义务有何区别等，有待进一步明确和统一。

一、保险人履行提示说明义务的对象

关于保险人履行提示说明义务的对象，保险人仅需就免责条款向投保人履

行提示说明义务，并不负有向被保险人履行的义务。一方面，保险人向被保险人履行提示说明义务缺乏合同依据。基于合同相对性原则，保险合同的条款约束的是签订合同的双方，即保险人和投保人。保险人的提示说明义务发生于保险合同缔约时，准确而言，是在合同签订前，投保人和保险人基于磋商阶段告知的相关内容，决定是否订立保险合同。因此，作为先合同义务，保险人的提示说明义务应当在合同缔约阶段向合同相对方即投保人履行，没有必要向被保险人履行，更遑论在合同履行阶段向保险标的变更后的被保险人履行的问题。另一方面，保险人向被保险人履行提示说明义务缺乏法律依据。根据《中华人民共和国保险法》第十七条的规定，对于保险合同中的免责条款，保险人应当向投保人履行提示说明义务，法律未要求保险人向被保险人履行。在保险标的转让情形下，根据《中华人民共和国保险法》第四十九条的规定，保险标的受让人承继被保险人的权利和义务，故此时只是合同主体发生变更，权利义务内容包括免责条款的内容均未改变，保险人亦无须再次提示说明。

二、提示和明确说明义务的界分及认定标准

提示和明确说明义务为独立的义务，存在功能和目的的不同。此外，二者还具有相当程度的关联性，这种关联性主要体现在二者逻辑上的递进关系，履行明确说明义务的前提是投保人已经注意到相关条款的存在。故，审判实践中往往需先审查保险人是否履行了提示义务，若连基本的提示义务都未做到，则无须判断是否履行明确说明义务。关于提示义务的认定，从《中华人民共和国保险法》第十七条第二款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条第一款的文义分析，保险人是否尽到提示义务的判断，关键在于其是否对相关保险免责条款以明显标志引起了投保人的注意。实践中，最常见的莫过于对保险合同的免责条款予以加粗加黑或者以其他颜色、字体等方式予以标示，只要存在上述情形，一般即可认定保险人履行了提示义务。关于明确说明义务的认定，从《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条第二款规定可见，其采取的是实质判断标准，即保险人的说明须达到使投保人理解的程度。但投保人

主观上是否理解，保险人往往难以举证，且易引发道德风险，如投保人即使理解免责条款，但发生保险事故时仍会基于自身利益的考量否认保险人已尽明确说明义务。因此，在实质标准的认定上，仍应采取客观标准，即保险人的说明达到使一般理性人能够理解的程度。

三、禁止性规定免责条款保险人的提示义务

将法律、行政法规禁止性规定作为免责条款订入合同的，保险人仍需依《中华人民共和国保险法》第十七条的规定履行提示说明义务。但《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条规定减轻了保险人的该项义务，仅要求保险人履行提示义务即可，不再要求履行明确说明义务。该情形下保险人义务的减轻有其正当性和合理性，符合公平原则和诚信原则的要求。

编写人：上海市第一中级人民法院 卢颖 王晓翔

电子保单模式下保险人对法律禁止性规定 免责条款提示义务的认定

—— 丁某诉魏某、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市中级人民法院(2023)苏05民终1119号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 丁某

被告(被上诉人):魏某

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

2021年5月19日21时10分,魏某驾驶小型客车与季某驾驶的三轮电动车(车上乘坐丁某)发生碰撞,造成丁某、季某受伤,车辆损坏的事故,事故发生后魏某驾车逃逸。交警大队出具事故认定书,认定魏某承担全部责任,丁某、季某无责任。被告魏某的车辆在被告某保险公司处分别投保交强险和商业险,事故发生在保险期间内。

【案件焦点】

某保险公司在商业三者险责任范围内是否承担责任。

【法院裁判要旨】

江苏省张家港市人民法院经审理认为:被告某保险公司虽提供了商业险条款,根据《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》(2014版)第二十四条第二款第一项的规定,商业险免赔。但由于被告某保险公司未能提供证据证明在被告魏某投保时,向被告魏某尽到了免责条款的提示义务,故某保险公司以此作为商业三者险拒赔的理由不能成立。

江苏省张家港市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条,《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条,《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条之规定,判决如下:

被告某保险公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告丁某299830.52元,支付被告魏某68430.62元。

某保险公司不服一审判决，提起上诉，并补充提供了电子投保流程示范说明，用于证明以电子投保方式投保的投保人在购买保险时，保险公司就保险免责条款已经向投保人履行了提示和说明义务。江苏省苏州市中级人民法院经审理认为：涉案事故中，经交通警察大队调查取证后，认定魏某在事发后逃逸。交通肇事逃逸是众所周知的违法行为，也是机动车驾驶人应当知晓的违法行为，肇事逃逸后保险拒赔属于社会常识。本案中，应视为魏某知晓该社会常识。一审诉讼中，魏某在某保险公司投保的商业三者险经其确认是通过微信扫码付款的电子投保方式进行购买。而根据现有电子投保流程的特点，投保人以该方式购买保险时，对于投保信息校验、微信实名认证、验证完成后显示保单信息、保险条款及免责条款说明书等都需要通过手机下拉阅读、勾选、点击确认等步骤后方可进入下一步操作，最后签名、付款完成投保事宜。根据某保险公司在一审诉讼中提供的《中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款》(2014版)第八条，在责任免除款项中对其保险免责条款进行了加黑、加粗提示。因此，按照目前电子投保流程的特点，本案中，可视为某保险公司已经通过电子投保的方式对免责条款向魏某进行了提示。据此，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条的规定，保险人将法律、行政法规中的禁止性规定情形作为保险合同免责条款的免责事由，保险人对该条款作出提示后，投保人、被保险人或者受益人以保险人未履行明确说明义务为由主张该条款不成为合同内容的，人民法院不予支持。

江苏省苏州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条第一款第二项，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项

之规定，判决如下：

一、撤销江苏省张家港市人民法院(2022)苏0582民初12279号民事判决；

二、某保险公司在交强险责任限额范围内赔偿丁某198000元，于本判决生效之日起十日内履行；

三、魏某赔偿丁某170261.14元，扣除其已经支付的73000元，尚需赔偿97261.14元，于本判决生效之日起十日内履行。

【法官后语】

本案中，魏某在事发后逃逸。尽管交通肇事逃逸是众所周知的违法行为，也是机动车驾驶人应当知晓的违法行为，但是法律法规中的禁止性规定，不同于法定免责条款，违反该规定并不直接产生免除保险责任的效果，需要当事人在保险合同中进行特别约定，仍属于约定免责范畴。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(二)》第十一条第一款的规定：“保险合同订立时，保险人在投保单或者保险单等其他保险凭证上，对保险合同中免除保险人责任的条款，以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示的，人民法院应当认定其履行了保险法第十七条第二款规定的提示义务。”因此，保险人将违反法律禁止性规定的违法行为作为保险合同免责事由的，无须履行明确说明义务，但仍需履行提示义务。

所谓提示义务，是独立于明确说明义务而存在的。首先，提示义务属于法定义务，具有独立价值。保险合同提示义务是保险人通过特定的方式提醒投保人注意免除保险人责任条款存在的义务。提示程度以一般人的客观标准审查，足以引起投保人注意即可，保险人不能通过要求投保人仔细阅读免责条款等方式降低提示程度，转移提示义务。具体到网络投保而言，义务内容主要包括保险条款主动展示，对免责条款的特别标示，足以引起投保人对该条款重点关注。此外，基于提示义务的独立价值，提示是明确说明的前置性义务，为保险人履行说明义务夯实基础，保险人应当先举证证明提示义务的履行情况，不能通过说明义务的履行反证提示义务是否履行。其次，提示义务属于先合同义务，应

当在合同成立前履行。采用格式条款订立保险合同，对保险人的免责条款提示义务除形式有要求外，时间上也有要求，至迟不能超过保险合同成立时。就网络投保保险合同，应在投保人提交订单前履行说明义务。再次，提示义务是主动义务，应主动向投保人履行，给予投保人了解免责条款的合理机会。对比线下投保过程中保险人向投保人主动交付附格式条款投保单、保险单、保险条款等行为，网络投保保险人作为投保平台搭建方或依托第三方平台，设计的投保流程不能同一般电子商务一样，仅依靠投保人在开始投保操作前自行阅读保险条款等信息，应在投保开始后主动向投保人展示免责条款，提供阅读机会和便利，充分保障投保人对免责条款的知情权。例如，将投保人所需阅读的内容以一定的顺序进行强制引导，以及可通过主动弹出保险条款，同时设置投保人阅读确认环节，提示投保人对免责条款予以阅读并重视，实现对投保人的一对一提醒。最后，提示义务是程序性义务，保险人应按照法律规定的要求进行提示。保险人应提示投保人阅读免责条款，并在投保人阅读时对具体的免责条款采取特别的文字、字体、符号或者其他明显标志予以提示或者就免责条款集中单独展示，引起投保人对免责条款的注意。

目前，通过电子投保方式进行车险投保已经成为普遍方式。在司法实务中，对于保险人就电子保单中免责事由履行提示义务的认定，主要应当审查评判以下方面：一是载体全面，即电子保单签订时，电子保单提供者是否将保险条款单独列为保单附件，提示的载体包括投保单、保险单等所有保险凭证，存在免除保险人责任的格式条款；二是标识清晰，即保险条款中免责条款在形式上能否与其他条款有明显区别，是否采用相关内容加粗、加黑的形式；三是前置程序，即免责条款是否设置强制阅读前置程序，提示投保人阅读并签署投保人声明相关文本。保险人如果无法证明其在签订电子保单之时已提供其所主张的免责条款文本，且足以引起投保人注意，就难以证明其已尽到提示义务。本案中，某保险公司补充提供了投保流程视频，根据流程指引，投保人以电子投保方式购买保险时，对于投保信息校验、微信实名认证、验证完成后显示保单信息、保险条款及免责条款说明书等都需要通过手机下拉阅读、勾选、点击确认等步

骤后方可进入下一步操作，最后签名、付款完成投保事宜，保险免责条款进行了加黑、加粗提示。因此，可视为某保险公司已经通过电子投保的方式就免责条款向魏某进行了提示。

编写人：江苏省张家港市人民法院 刘艺琳

电子保险保单提示说明义务的认定

—— 杜某诉葛某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终5763号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 杜某

被告(被上诉人): 葛某、崔某1、崔某2、崔某3、某保险公司

【基本案情】

2021年12月26日6时33分，姜某驾驶重型半挂牵引车牵引重型自卸半挂车行驶，崔某某步行，杜某驾驶小型轿车停车等待信号灯，重型半挂牵引车左前部与崔某某身体及杜某驾驶的小型轿车右侧接触，造成两车损坏，崔某某死亡。交管部门认定，姜某、崔某某为同等责任，杜某无责。崔某1、崔某2、崔某3系崔某某的法定继承人。葛某系肇事车辆实际所有人、投保人和被保险人，姜某是其雇用的司机。姜某驾驶的重型半挂牵引车在某保险公司投保了交强险和商业三者险100万元，事故发生在保险期间内。原告因此次交通事故，截至

2022年3月25日仍无法继续运营车辆，导致误工费及运营承包金损失，故要求四被告赔偿原告运营承包金19500元、误工费15000元。

【案件焦点】

保险公司对于免责条款是否尽到了提示说明义务。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第三项规定，依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆，因道路交通事故造成无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失，当事人请求侵权人赔偿的，人民法院应予支持。本案中，杜某驾驶的小型轿车系依法从事旅客运输的营运车辆，杜某请求的运营承包金及误工费损失实为其无法从事营运活动期间产生的停运损失。庭审中，葛某辩称其为重型半挂牵引车投保了交强险和商业险，但投保时某保险公司未向其释明免责事项，因此其赔偿责任应由某保险公司承担。综合本案证据可以认定，被告某保险公司已将涉案保险合同中关于免赔停运损失等间接损失的条款对葛某进行了显著提示，履行了告知说明义务，故本院对某保险公司不承担停运损失等间接损失的辩解意见予以采纳。

北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十六条、第一千一百六十一条、第一千一百六十五条、第一千一百九十二条、第一千二百零八条，《中华人民共和国保险法》第十七条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条第三项之规定，判决如下：

一、被告葛某于本判决生效之日起十日内给付原告杜某停运损失7290元；

二、被告崔某1、崔某2、崔某3于本判决生效之日起十日内在继承崔某某遗产范围内给付原告杜某停运损失7290元；

三、驳回原告杜某的其他诉讼请求。

原告杜某不服一审判决，提起上诉，北京市第三中级人民法院经审理认为：

关于杜某主张的案涉款项的赔偿主体，根据在案证据，某保险公司已将涉案保险合同中关于免赔停运损失等间接损失的条款对葛某进行了显著提示，履行了告知说明义务，故一审法院对某保险公司不承担停运损失等间接损失的辩解意见予以采纳，认定的赔偿主体并无不当，本院予以确认。杜某的上诉请求不能成立，应予驳回。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

车辆停运损失一般发生在货车、客车等从事经营性活动的车辆交通事故中。车辆停运损失属于间接损失。从当前实践来看，间接损失不属于机动车交强险的赔偿范围，故停运损失本应先由保险公司在商业三者险责任限额范围内进行赔偿，但实践中，在商业三者险合同中会约定对停运损失不予赔付的相关免责条款，因此保险公司是否赔偿的重点就落在了保险公司对相关免责条款是否尽到了提示和说明义务。而随着互联网的发展，很多保险合同的订立都是通过线上操作完成的，对于网络投保中保险人是否尽到提示说明义务如何认定，成为司法实践中的难点。

《中华人民共和国保险法》第十七条第二款规定：“对保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。”此处的“提示说明义务”针对的是保险合同中免除保险人责任的条款，它要求保险人必须主动提示投保人注意，并且主动将条款的含义向投保人进行解释说明。“提示说明义务”体现了三个属性：(1)主动性，指主动对免除保险人责任的条款进行提示和说明。(2)实质性，指用通俗易懂的语言让投保人明白其签订的免除保险人责任的条款可能面临的法律后果。(3)强制性，指保险人的“提示说明义务”是无条件履行的，如果不履行则需承担相应的法律后果。

司法实践中,对于提示说明义务如何认定,笔者认为应从以下三点出发:

1. 保险人应在销售页面将免赔条款等免除保险人责任的条款进行单独页面逐项展示,或者将保险条款单独列为保单附件,且免责条款形式上与其他条款有明显区别,采用相关内容加粗、加黑的形式,并设置“投保人声明”。如本案中,保险公司提交了单独的《机动车商业保险免责事项说明书》,并且对重要条款内容加黑,在尾部有明确的“投保人声明”,最后需要投保人签名确认。该证据足以证明保险人尽到了提示义务。

2. “提示说明义务”范围的条款应设置强制阅读程序,设置由投保人自主确认已阅读的标识。司法实践中,很多的网络保险单虽然设置有“交强险条款”“商业险条款”“免责说明书”选项,后面亦设置了“保险人已明确说明免除保险人责任条款的内容及法律后果”勾选框、“投保人声明书”,但是无论投保人是否进行过内容浏览,当点击下一步时,屏幕都会自动跳出必须勾选的“请先勾选免责声明”的提示框,而该提示框与投保人是否实际浏览了相关内容无关。通俗来讲,就是投保人客观上可以绕过阅读程序,仅通过勾选框即可完成投保。实践中,保险业务员在指导投保人投保时,主要是帮助投保人完成勾选、签名及缴费流程,确保保险合同购买成功,对于免责条款一般亦不会尽到提示说明义务。这种保险人未在电子投保流程中设置完整展示保险条款以及强制阅读的程序,仅以当事人已勾选为由主张其已经尽到提示义务,人民法院不予支持。

3. 将免责条款的含义进行了明确的解释。在实践中,首先,这种说明义务要体现主动性,即保险人可通过投保过程中自动播放音频、视频,或者签订书面告知书等形式进行提示说明。其次,解释与说明达到常人能够理解的程度的,可视为保险人履行了保险法规定的明确说明义务。最后,要进行综合性判断,即判断保险人的说明义务是否充分履行,既不以保险人单方的意思为准,也不以投保人单方的意思为准,而是结合个案实际依法合理进行评判。

编写人:北京市密云区人民法院 张东冉

交强险“次日零时生效”未尽提示义务， 应适用出单时“即时生效”

—— 王某诉赵某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第四中级人民法院(2024)渝04民终602号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人：

原告(被上诉人):王某

被告(被上诉人):赵某、乙保险公司

被告(上诉人):甲保险公司

【基本案情】

2023年1月11日，赵某驾驶小型汽车在某路段与王某发生剐撞，致王某受伤的交通事故。2023年2月3日，交通巡逻警察大队高谷公路中队作出《道路交通事故认定书》，认定赵某承担此次事故的全部责任，王某不承担此次事故责任。2023年6月25日，某司法鉴定所作出《司法鉴定书》，其鉴定意见为：(1)王某左踝关节活动功能障碍属十级伤残；(2)2023年1月11日外伤在王某伤情中的作用力为完全作用；(3)王某误工期以伤后150日评定，护理期以伤后60日评定；(4)王某后续需行左胫骨内固定物取出术。王某支付鉴定费2350元，赵某支付鉴定费1500元。

案涉小型汽车登记在赵某名下，于2023年1月11日11时31分在甲保险公司投保了交强险(电子保单)，保险期间自2023年1月12日0时0分起至

2024年1月11日24时0分止；于2022年12月12日23时02分在乙保险公司投保了商业险。

【案件焦点】

案涉交强险保险合同生效时间以及保险人承担保险责任的时间认定。

【法院裁判要旨】

重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院经审理认为：本案中，交强险保险单载明的“保险期间自2023年1月12日0时0分起至2024年1月11日24时0分止”，甲保险公司未提供证据证明其在签订案涉交强险保险合同时与赵某进行协商并达成一致。在甲保险公司与赵某签订的交强险电子保单中，默认保险期间为投保人交付保险费次日零时生效，属于合同中的格式条款，并非双方约定的内容。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条第三款的规定：“提供格式条款的一方对其已尽到提示义务或者说明义务承担举证责任。对于通过互联网等信息网络订立的电子合同，提供格式条款的一方仅以采取了设置勾选、弹窗等方式为由主张其已经履行提示义务或者说明义务的，人民法院不予支持，但是其举证符合前两款规定的除外。”甲保险公司应提交证据证明其已尽到提示或者说明义务，但其未提交该证据，故甲保险公司应在交强险限额内承担赔偿责任。

重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百一十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、由被告甲保险公司在交强险限额内赔偿原告王某135415.19元，限于本判决生效后十日内付清；

二、由被告乙保险公司在商业险内赔偿原告王某**4077.34**元，限于本判决

生效后十日内付清；

三、由被告赵某赔偿原告王某司法鉴定费**2350**元，扣除已垫付的**1268.43**元，还需赔偿**1081.57**元，限于本判决生效后十日内付清；

四、驳回原告王某的其他诉讼请求。

甲保险公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第四中级人民法院经审理认为：对案涉交强险保险合同生效时间以及保险人承担保险责任的时间认定。首先，从原中国保险监督管理委员会《关于加强机动车交强险承保工作管理的通知》文件的内容看，主要是针对“交强险保单中对保险期间有关投保后次日零时生效的规定，使部分投保人在投保后、保单未正式生效前的时段得不到交强险的保障”的现象，为更好地发挥交强险促进道路安全的作用而发出的通知。要求在保单“特别约定”栏中，就保险期间作特别说明，写明或加盖“即时生效”的字样，使保单自出单时立即生效。该行业规范是明确具体的，具有实操性。甲保险公司采取电子投保方式，没有在保单“特别约定”栏中就保险期间作特别说明，没有写明或加盖“即时生效”的字样，也没有使保单自出单时立即生效，不符合行业操作规范。其次，交强险具有强制性，保险人不能凭借与投保人信息不对等地位减轻自身责任。本案中，赵某在案涉车辆投保交强险时，案涉车辆已经脱保，保险人甲保险公司在承保时应当是明知的，然其按照“次日零时生效”出单，使案涉车辆在投保后至生效前处于运行风险状态，给道路安全带来潜在危害，不符合交强险保护受害者合法权益的设立目的。综上，保单应自出单时立即生效，甲保险公司应在交强险范围内承担赔偿责任。

重庆市第四中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

投保人为其车辆投保交强险，即时足额收取保险费后，通常认为缴纳保费后保险期间即开始计算，但很多保险公司通常向投保人提供一份保险期间“次

日零时生效”的制式交强险保单。那么“次日零时生效”的效力应如何认定，可从以下四个方面考量。

一、从交强险立法目的考量

2006年颁布的《机动车交通事故责任强制保险条例》以交强险名称代替机动车第三者责任强制保险，在道路上行驶的机动车所有人或管理人应当按《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保交强险。同时，明确机动车所有人、管理人未按照规定投保交强险的，由公安机关交通管理部门扣留机动车，通知机动车所有人、管理人依照规定投保，处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的2倍罚款。《机动车交通事故责任强制保险条例》第一条明确规定，交强险系为了保障机动车道路交通事故受害人依法得到赔偿，促进道路交通安全。我国现行法设置交强险制度的目的在于缓解城市道路交通拥堵、保障道路交通安全，同时更为强调交强险的基本保障功能，重视交强险对受害人损失的填补功能。①交强险基本保障功能体现在《中华人民共和国道路交通安全法》规定的保险公司责任限额内的保险赔付义务与被保险人的侵权责任相互脱钩上，该法第七十六条规定，投保了交强险的机动车发生交通事故，直接由保险公司在交强险责任限额范围内对受害人承担赔偿责任。一方面，由于在交强险限额内，只判断机动车方有无责任，不考虑其过错程度及责任大小，故受害人即便自身存在过错，其损失也能够得到有效救济；另一方面，保险公司的经济能力优越，相较于让肇事者赔偿，受害人一般并不存在执行不能风险。②应该说，强调交强险对受害人的补偿、维护道路交通秩序的作用并进而具有安定社会的功能，是大势所趋，也是当代社会基本价值观在法律中的体现。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第四条第一款规定：“保险人接受了投保人提交的投保单并收取了保险费，尚未作出是否承保的意思表示，发生保险事故，被保险人或者受益人请求

①姜强：《交强险的功能定位及其与侵权责任的关系——审理机动车交通事故损害赔偿案件的制度背景》，载《法律适用》2013年第1期。

②周天保：《“次日零时起保”条款的效力》，载《审判研究》2015年第6期。

保险人按照保险合同承担赔偿责任或者给付保险金责任,符合承保条件的,人民法院应予支持;不符合承保条件的,保险人不承担保险责任,但应当退还已经收取的保险费。”该条司法解释对保险合同空白期风险予以分散,只要投保人缴纳保费并符合承保条件,即使是保险合同成立前发生的保险事故,保险人也应承担相应的保险责任。举轻以明重,在交强险保险合同成立且投保人缴纳交强险保费的情况下,按照该条司法解释精神,保险人更应承担保险责任。从实际效果看,投保人投保交强险且缴纳保费后,至次日凌晨发生保险事故的情况只是小概率事件,从总体看所占保险人所承保的交强险比例很低,但由保险人对“空白期”的保险事故承担保险责任,给予投保人应有的保障,以平衡双方的利益,从而有利于保险业的长远发展。

交强险属法定的强制保险,其基本保障功能要求上道路行驶的机动车必须投保。对投保的机动车所有人、管理人而言,其负有投保交强险、使其机动车不能脱保的法定义务,如导致机动车处于脱保状态,还应承担相应的行政处罚;对承保的保险公司而言,其在收到机动车所有人、管理人的投保要约后,负有不得拒绝承保或拖延承保的法定义务。机动车脱保对投保人而言是违法行为,但在投保人重新投保弥补的情况下,保险公司有义务协助投保人实现投保的目的,以促使脱保的机动车及时恢复投保的状态。因此,基于交强险基本保障功能的立法意图,应尽力促使交强险的基本保障功能得以发挥,而路径只能是使交强险的保险期间即时开始,“次日零时起保”条款在交强险中的约定一般不产生法律效力。

二、对原中国保险监督管理委员会《关于加强机动车交强险承保工作管理的通知》的规定解读

原中国保险监督管理委员会(以下简称保监会)于2009年发布的《关于加强机动车交强险承保工作管理的通知》(以下简称91号《通知》)明确,保险公司可在交强险承保工作中就保险期间作特别约定:一是在“特别约定”栏中写明“即时生效”,使保单自出单时立即生效;二是写明保险期间起止的具体时点,覆盖“次日零时起保”字样;并明确,保险公司应严格遵照《机动车

